

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/6131

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מרכזים להגנה ממפגעי מזג אוויר קיצוני ומיתקני צינור), התשפ"ה-2025

הוספת סעיף 242א¹. 1. בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 242 יבוא :

"מרכזים יעודיים 242א. (א) העירייה תקים ותפעיל בתוך מבני ציבור להגנה ממפגעי מזג אוויר קיצוני ומיתקני צינור קיימים בבעלות העירייה מרכזים יעודיים שמטרתם, בין השאר, לצמצם את חשיפת הציבור לסיכונים הנובעים מתנאי מזג אוויר קיצוני.

(ב) העירייה תתקין ותקיים במרחב העירוני מתקני צינור, במטרה להקל על עומסי חום בשים לב לאזורים המאופיינים בצפיפות אוכלוסין גבוהה.

(ג) שר הפנים, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע בתקנות את אמות המידה להקמה, תחזוקה ולתפעול של מרכזים כאמור בסעיף קטן (א) ומתקני צינור במרחב הציבורי, לרבות הנחיות לעניין מיקום, נגישות וציוד בסיסי."

דבריו הסבר

מטרתה של הצעת החוק לקבוע באופן מפורש את חובת העיריות להיערך ולהגן על בריאות ובטיחות הציבור בעת חשיפה למזג אוויר קיצוני, לרבות גלי חום, קור עז, גשמים סוערים והצפות. במצב המשפטי הקיים, לא קיימת חובה המטילה על העיריות אחריות ייחודית להקים תשתיות מיגון ומקלטים לאירועי קיצון אקלימיים. בהעדר הסדרה חוקית, ההיערכות למזג אוויר קיצוני אינה מבטיחה מענה שוויוני או מספק לכלל התושבים, בפרט לקבוצות פגיעות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

מוצע לתקן את פקודת העיריות על ידי הוספת סעיף 242א אשר יחייב את העיריות להקים מרכזי עירוניים יעודיים (מפלטים ציבוריים להגנה ממזג אוויר קיצוני), ולהתקין מתקני צינון מתאימים בשטחים ציבוריים. כמו כן, מוצע כי שר הפנים, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע תקנות שיסדירו את הדרכים, התנאים וסטנדרטי ההקמה, התחזוקה וההפעלה של המרכזים והמתקנים.

מטרת התיקון היא להתמודד עם ההשלכות הבריאותיות והחברתיות של שינויי האקלים, ובפרט עם תופעות קיצון שהולכות ומתעצמות, עומסי חום, מזג אוויר קר במיוחד, גשמים חריגים ושטיפונות. במצבים אלו, אוכלוסיות רבות חשופות לפגיעות חמורות, ובהן קשישים, ילדים, אנשים עם מוגבלויות ואנשים החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

מעבר להיבט הבריאותי, הצעת החוק נועדה לחזק עקרונות של שוויון חברתי ונגישות. אוכלוסיות מוחלשות רבות בישראל חסרות את המשאבים הכלכליים המספקים לרכישת פתרונות פרטיים, כגון מזגנים או אמצעי קירור אחרים, מה שמותיר אותן חשופות לסכנות בריאותיות חמורות בתקופות של עומסי חום או קור קיצוניים. הצעת החוק נועדה לצמצם את הפערים החברתיים הללו ולהבטיח שלכל תושב תהיה גישה למרחבים ציבוריים שיספקו פתרון בטוח ומידי במצבי חירום אקלימיים.

בנוסף, התיקון נועד להגביר את המוכנות של הרשויות המקומיות והמדינה לשינויים אקלימיים ארוכי טווח. באמצעות קביעת מנגנונים ברורים להקמת מרכזים יעודיים ולתחזוקת מתקני צינון, התיקון ישמש צעד מרכזי בהיערכות ישראל למציאות שבה תופעות של מזג אוויר קיצוני הופכות שכיחות יותר. בכך, הוא לא רק יגן על בריאות הציבור אלא גם ישפר את איכות החיים העירונית, יגביר את המודעות לחשיבות התאמה האקלימית ויעודד רשויות לשלב שיקולים סביבתיים וחברתיים בתכנון העירוני.

בכך, החוק מציב סטנדרט מוסרי וחברתי שבו המדינה והרשויות המקומיות נוטלות אחריות אקטיבית להגן על אזרחיהן ולהטיח סביבת חיים בריאה ונגישה, גם בתנאי אקלים מאתגרים. הצעת החוק נוסחה בסיוע קליניקת הכנסת, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)